

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2871-2025/PS2
(Nulidad)****RESOLUCIÓN FINAL N° 1362-2026/PS2**

DENUNCIANTE : MIGUEL ANGEL MONRROY LOPEZ
(SEÑOR MONRROY)
DENUNCIADO : BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS
(BANCO)
MATERIAS : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS
IDONEIDAD
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 20 de mayo de 2026

ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 de fecha 10 de octubre de 2025, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra el Banco por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), toda vez que habría debitado indebidamente una (01) operación de la cuenta de ahorros soles N° 008-***-***-760 del denunciante, la cual no reconocía, pues: (i) el día de los hechos recibió una llamada telefónica de terceros que suplantarón la identidad del denunciado y lo indujeron a error para efectuar la operación denunciada; (ii) seguidamente, recibió una llamada del teléfono (01) 613 3000 de la entidad financiera, a quienes les comunicó que no reconocía las operaciones y solicitó el bloqueo inmediato; (iii) no activó las alertas de seguridad y filtros preventivos, pese a que la operación no correspondía con su comportamiento habitual de consumo y era inusual:

Fecha	Detalle	Importe S/
19/08/2025	TRANSF. INMED	11 600,00

2. El 17 de octubre de 2025, el denunciante presentó un escrito y adjuntó el estado de cuenta de su cuenta de ahorros N° 008-***-***-760 del mes de enero a setiembre de 2025, en cumplimiento a lo requerido en la Resolución N° 1.
3. El 20 de octubre de 2025, el Banco presentó sus descargos y formuló su allanamiento a la imputación de cargos efectuada en su contra; por lo que, solicitó la imposición de una amonestación y la exoneración de los costos del procedimiento.
4. El 23 de octubre de 2025, el Banco presentó sus descargos y manifestó lo siguiente:
- (i) Alegó como cuestión previa el desistimiento de su allanamiento formulado en su escrito de descargos;
 - (ii) el denunciante se encontraba afiliado a la Banca digital de su entidad y al sistema de Token digital desde el año 2020;
 - (iii) el 19 de agosto de 2025, se efectuó una (1) operación con cargo a la cuenta de ahorros N° 803****60, la misma que fue realizada a través de la Banca móvil con el ingreso exitoso del número de DNI y clave secreta;
 - (iv) explicó el procedimiento para el ingreso a la Banca Móvil y para realizar operaciones de transferencia a través de este canal;



- (v) remitió la notificación de la realización de la operación materia de cuestionamiento al correo electrónico del consumidor miguel*****@hotmail.com;
 - (vi) mediante llamada del 19 de agosto de 2025, el señor Monrroy modificó el correo electrónico asociado a su cuenta, señalando como nuevo correo miguel*****@hotmail.com y dicha modificación se llevó a cabo con la validación de los datos de su tarjeta de débito (numeración y clave secreta);
 - (vii) el código de autenticación generado mediante métodos criptográficos: es el código token, generado de manera automática en el aplicativo móvil de su entidad, ingresado para confirmar la realización de la transacción;
 - (viii) la operación materia de cuestionamiento se llevó a cabo en estricto cumplimiento de lo señalado en el Reglamento de Ciberseguridad, con la aplicación de la autenticación reforzada para operaciones en canales digitales;
 - (ix) no era posible que haya efectuado una llamada telefónica desde el número de su central, ya que dicha línea no tenía salida para realizar llamadas; también indicó que no solicitaba que se brinden claves secretas ni la numeración completa de una tarjeta, siendo que ello únicamente podía ser digitado por el propio cliente;
 - (x) la llamada de bloqueo se llevó a cabo a las 11:57:01 horas, es decir, posterior a la realización de la operación; y,
 - (xi) sí se comunicó con el denunciante debido a la realización de la operación materia de cuestionamiento, siendo que ello acreditaba que su sistema de monitoreo funcionó, generando que no se realizaran otras operaciones posteriores a dicha transacción.
5. El 31 de octubre de 2025, el señor Monrroy presentó un escrito y solicitó se declare improcedente el desistimiento del allanamiento del denunciado, pues dicha figura no existía en el ordenamiento legal vigente; asimismo, señaló que el Banco no podía ir en contra de sus propios actos, pues su allanamiento fue un acto voluntario, consciente y válidamente presentado por su representante legal; por lo que, desconocer su propio acto constituía una flagrante violación al Principio de los Actos Propios y un acto de evidente mala fe procesal.
6. Mediante Resolución Final N° 2696-2025/PS2 del 10 de noviembre de 2025, este Órgano Resolutivo resolvió, lo siguiente:

*“SEGUNDO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco Interamericano de Finanzas por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto débito indebido de una (1) operación en la cuenta de ahorros soles N° 008-***-***-760 del denunciante, pues pese a no haber quedado acreditada la correcta autorización de la operación de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Ciberseguridad; se produjo la ruptura del nexo causal por imprudencia del consumidor al omitir todas las recomendaciones de seguridad y brindar información confidencial a un tercero. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante referidos a que: (i) el día de los hechos recibió una llamada telefónica de terceros que suplantarón la identidad del Banco y lo indujeron a error para efectuar la operación denunciada; (ii) seguidamente, recibió una llamada del teléfono (01) 613 3000 de la referida entidad financiera, a quienes les comunicó que no reconocía las operaciones y solicitó el bloqueo inmediato; (iii) no*



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 2871-2025/PS2
(Nulidad)

activó las alertas de seguridad y filtros preventivos, pese a que la operación no correspondía con su comportamiento habitual de consumo y era inusual

Fecha	Detalle	Importe S/
19/08/2025	TRANSF. INMED	11 600,00

(...)"

7. El 26 de noviembre de 2025, el señor Monrroy interpuso recurso de apelación contra la Resolución Final N° 2626-2025/PS2 y expresó lo siguiente:
 - (i) En la referida resolución se hace captura de la denuncia policial presentada, y se indica que el denunciante sería quien habría proporcionado la clave digital de un tercero cuando ello no es cierto, y tampoco se encuentra consignado de dicha manera en su denuncia;
 - (ii) se le indujo a error porque recibió un correo del Banco con una clave temporal que no había solicitado y se comunicaron con ella desde el número telefónico que el mismo denunciado publica en sus páginas oficiales. Preciso que, digitó la clave en mi teléfono durante la segunda llamada, esto es cuando ya se habían vulnerado todos los sistemas de seguridad del Banco; y,
 - (iii) no se aplicó ni analizó el Reglamento de Ciberseguridad, pues existió una cadena de errores de seguridad al permitir el cambio de correo electrónico y el límite transaccional sin autenticación reforzada ni verificación biométrica; asimismo, se efectuó la suplantación, pues una persona que se identificó como trabajadora del Banco; se envió una clave temporal no solicitada, se realizó una transferencia inusual y el Banco no activó alertas preventivas.
8. Mediante Resolución Final N° 0562-2026/CC1 del 23 de febrero de 2026, la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (en adelante, la Comisión), declaró la **nulidad** de la Resolución Final N° 2626-2025/PS2 del 10 de noviembre de 2025, emitida por este Órgano Resolutivo, por vulneración a los principios de motivación y congruencia, al considerar que emitió un pronunciamiento sin observar y aplicar en el caso particular la Resolución SBS N° 2286-2024; Resolución que modifica el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad; así como tampoco, realizar las actuaciones probatorias necesarias y específicas en torno a la normativa aplicable sobre la materia.
9. En ese sentido, la Comisión ordenó a este despacho que, efectúe las actuaciones probatorias necesarias y específicas en torno a la normativa aplicable sobre la materia; y, emita un nuevo pronunciamiento respecto a la responsabilidad del Banco, tomando en consideración lo desarrollado en la Resolución Final N° 0562-2026/CC1.
10. El 1 de abril de 2026, mediante Resolución N° 6, se requirió al Banco que señale el procedimiento, los mecanismos de seguridad establecidos para la realización de las operaciones materia de denuncia de acuerdo con el numeral 7 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito y, adjunte los medios probatorios que demuestren su empleo, así como la explicación de la información registrada en sus reportes.
11. El 7 de abril de 2026, el Banco presentó un escrito y manifestó lo siguiente respecto al requerimiento de información efectuado:



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

**EXPEDIENTE N° 2871-2025/PS2
(Nulidad)**

- (i) Dicha información ha sido brindada a la autoridad administrativa tanto en su escrito de descargos como de la absolución de la apelación presentada;
 - (ii) para realizar la operación materia de cuestionamiento, el consumidor ingresó a la Banca Digital con el ingreso de su número de documento de identidad y clave secreta el 19 de agosto de 2025;
 - (iii) la operación fue efectuada bajo la opción de “transferencias”, que requiere información que únicamente es de conocimiento del cliente, y luego de confirmar la operación, al encontrarse afiliado a la clave token digital y encontrarse dentro del aplicativo móvil, se procedió a validar la citada clave token en el mismo acto, generándose que la operación se realice exitosamente. Preciso que el uso de la clave token digital se encuentra claramente especificado como un valor aceptable dentro de los estándares EMV 3D, por lo que queda acreditado que dicho medio no permite el ataque de hombre en el medio; y,
 - (iv) se remitió la notificación de la realización de la operación materia de cuestionamiento al correo electrónico del consumidor miguel*****@hotmail.com.
12. Con fecha 14 de mayo de 2026, el señor Monrroy presentó un escrito por el cual manifestó lo siguiente:
- (i) El Banco no acreditó haber implementado canales seguros que impidan la suplantación de identidad, especialmente cuando existió una modificación previa de su correo electrónico y límite transaccional sin validación biométrica, lo que permitió de forma inmediata se ejecute la transferencia cuestionada;
 - (ii) el sistema de monitoreo de conducta de fraude del Banco fue ineficaz, máxime si la transferencia en cuestión fue una operación atípica e inusual;
 - (iii) la inobservancia de los Estándares EMV permitió el envío de una clave temporal no solicitada a las 11:12 horas y ello demuestra que el sistema ya estaba comprometido por un tercero, lo cual el Banco no detectó ni bloqueó preventivamente;
 - (iv) el Banco permitió que un tercero haga uso ilícito de su identidad corporativa a través del “enmascaramiento” de su número oficial (*Spoofing*) y actuó bajo confianza legítima al recibir una comunicación del canal oficial del proveedor; por lo que, cualquier manipulación técnica es una falla en el control de riesgos de ciberseguridad que el Banco debe asumir y no puede ser trasladada al usuario como imprudencia;
 - (v) reiteró que no proporcionó ninguna clave por teléfono, sino que introdujo su clave en su mismo teléfono debido a que fue inducido a error por las deficiencias en el sistema del Banco, durante la segunda llamada, luego de que se hubieran vulnerado todos los sistemas de seguridad del Banco; y,
 - (vi) negó que la voz del audio presentado por el Banco sea la suya, el denunciado no utilizó métodos de validación biométrica para autorizar cambios de datos críticos, limitándose a una llamada.

ANÁLISIS

**Sobre el error material en la Resolución N° 1**

13. El artículo 201° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2026-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), permite la rectificación de errores materiales en los actos administrativos con efecto retroactivo, en cualquier momento, ya sea de oficio o a pedido de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión¹.
14. En el presente caso, se ha verificado que la Resolución N° 1 contiene un error material en uno de los alegatos adicionales del denunciante, pues se indicó que el señor Monrroy recibió la llamada del teléfono "(01) 613 330 000", cuando lo correcto era "(01) 613 3000".
15. Cabe señalar que, el error mencionado no afectó la validez del acto administrativo contenido en la Resolución N° 1, pues no alteró su contenido. En ese sentido, en aplicación de la norma antes citada, corresponde rectificar el error material verificado en la Resolución N° 1. En atención a ello: **donde dice: "(01) 613 330 000", debe decir: "(01) 613 3000"**.

Sobre el desistimiento del allanamiento del Banco

16. El Código Procesal Civil² expone que es posible desistirse de un acto procesal, siempre y cuando, sea antes que la situación procesal que se renuncia haya producido efecto; advirtiendo que el desistimiento de algún acto sea medio impugnatorio, medio de defensa u otro, deja sin efecto la situación favorable a su titular. Esto se condice con lo dispuesto en el artículo 190° del TUO de la LPAG, en la que se indica que el desistimiento de algún acto efectuado en el procedimiento puede realizarse antes de que haya producido efectos.
17. En el presente caso, el Banco, mediante escrito del 23 de octubre de 2025, formuló su desistimiento al allanamiento presentado el 20 de octubre del mismo año, y procedió con la presentación de sus argumentos de defensa.
18. El 30 de octubre de 2025, el señor Monrroy manifestó su disconformidad y solicitó se declare improcedente el desistimiento del allanamiento del denunciado, pues dicha figura no existía en el ordenamiento legal vigente; asimismo, señaló que el Banco no podía ir en contra de sus propios actos, pues su allanamiento fue un acto voluntario, consciente y

¹ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS**
Artículo 201°.- Rectificación de errores
201.1 Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificadas con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión.
201.2 La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto original.

² **CÓDIGO PROCESAL CIVIL**
Artículo 340.- Clases de desistimiento
El desistimiento puede ser:
1.- Del proceso o de algún acto procesal; y
2.- De la pretensión.
Artículo 342.- Oportunidad
(...) El desistimiento del proceso o del acto procesal se interpone antes que la situación procesal que se renuncia haya producido efecto.
Artículo 343.- Desistimiento del proceso o del acto procesal (...)
El desistimiento de algún acto procesal, sea medio impugnatorio, medio de defensa u otro, deja sin efecto la situación procesal favorable a su titular. Si el desistimiento es de un medio impugnatorio, su efecto es dejar firme el acto impugnado, salvo que se hubiera interpuesto adhesión.



válidamente presentado por su representante legal; por lo que, desconocer su propio acto constituye una flagrante violación al Principio de los Actos Propios y un acto de evidente mala fe procesal.

19. En el presente caso se verificó que el Banco se desistió de su allanamiento a los pocos días de haberlo presentado y cuando aún no había un pronunciamiento por parte de este Órgano Resolutivo respecto de dicho allanamiento.
20. Así, se puede concluir que el desistimiento del allanamiento formulado por el Banco cumplió con lo establecido en el artículo 190° del TUO de la LPAG, pues se presentó antes de que dicha figura jurídica surta efectos, es decir, antes de que se declare la responsabilidad de la entidad financiera en virtud del allanamiento y se apliquen las consecuencias jurídicas establecidas en el artículo 112° del Código.
21. En ese sentido, contrariamente a lo señalado por el señor Monroy se debe indicar que en nuestro ordenamiento jurídico sí está establecida la posibilidad de que las partes del procedimiento se desistan de sus actos con anterioridad a que estos causen efecto, supuesto que se ha cumplido con el presente caso.
22. Asimismo, el hecho de que un administrado se desista de algún acto formulado dentro de la tramitación del procedimiento no acredita que está actuando de mala fe, pues, el artículo 190° del TUO de la LPAG les brinda esa posibilidad.
23. Siendo así, este Despacho no podría desconocer la presentación del desistimiento del allanamiento formulado por el Banco, pues de hacerlo vulneraría los Principio del Debido Procedimiento y Legalidad. Razón por la cual, correspondería desestimar lo señalado por el denunciante en este extremo.
24. Por todas estas consideraciones, corresponde tomar en consideración el desistimiento del allanamiento presentado por el Banco, por lo que se evaluará su responsabilidad en el acápite correspondiente.

Sobre la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad

25. La Comisión mediante Resolución Final N° 0161-2026/CC1, declaró la nulidad de la Resolución Final N° 2322-2025/PS2 emitida por este despacho, al considerar que: (i) omitió considerar las modificaciones realizadas por la Resolución SBS N° 2286-2024, al momento de analizar si el Banco cumplió con lo exigido por dicha norma, cifándose únicamente a las medidas de seguridad establecidas en el Reglamento de Ciberseguridad; y, (ii) obvió disponer las actuaciones de medios probatorios o requerimientos de información adicionales que permitan efectuar una evaluación acorde con lo establecido en la normativa.
26. Al respecto, se debe indicar que, el 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento de Ciberseguridad, el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones efectuadas por canales digitales.
27. Cabe precisar que, este Órgano Resolutivo a través de reiterada jurisprudencia ya ha precisado los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad y ha señalado que esta norma se aplica a todas aquellas operaciones que sean efectuadas a través de un canal digital como, por ejemplo, banca móvil, banca por internet, entre otros.

28. Asimismo, la Sala Especializada de Protección al Consumidor mediante el pronunciamiento contenido en la Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI, efectuó una interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.
29. Ahora bien, el 28 de junio de 2024, se publicó la Resolución SBS N° 02286-2024 – Modifican el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, el Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiera y el Reglamento de Reclamos y Requerimientos (en adelante, la Resolución SBS N° 02286-2024), a través de la cual incorporó el numeral 7 al artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, y estableció que el proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2° de dicho reglamento, y en atención a las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo, según se trate de operaciones **con tarjeta presente y no presente**.
30. Como parte de las modificaciones al Reglamento de Tarjetas la Resolución SBS N° 02286-2024 incorporó al artículo 2° de este reglamento los numerales 23 y 24, que definen lo que se debe entender por operaciones con tarjeta presente y con tarjeta no presente:
- “Artículo 2°.- Definiciones**
(...)
23. Operaciones con tarjeta presente: Operaciones en las que el instrumento de pago interactúa con el dispositivo de captura de información.
24. Operaciones con tarjeta no presente: Operaciones en las que el instrumento de pago no interactúa con el dispositivo de captura de información
(...)”
31. Conforme se desprende de la norma, el elemento que determina cuándo nos encontramos ante una transacción con tarjeta presente o no presente es la forma cómo se captura la información del plástico de la tarjeta. Por ello, la norma precisa que, dependiendo de la interacción (física) del plástico con el dispositivo, podremos concluir de qué tipo de operación se trata.
32. En ese sentido, se advierte que la definición brindada en el numeral 24 del artículo 2° del Reglamento de Tarjetas, está concebida para un uso del plástico en pasarelas de pago físicas y virtuales, ya sea en consumos en establecimientos comerciales o comercio electrónico, en los que es necesario contar con el plástico o con la información de este.
33. Lo señalado explica por qué, incluso, la Resolución SBS N° 02286-2024 establece que, para operaciones con tarjeta no presente, se requiere, como segundo factor autenticación, un **código de verificación dinámico de la tarjeta** u otro factor verificable en línea requerido al usuario **en el marco del estándar EMV 3DS**; el cual corresponde a operaciones en comercio electrónico. En efecto, de acuerdo con lo informado en la página



*web*³ de este organismo global, los estándares EMV 3D Secure sirven para establecer el nivel de autenticación de operaciones que se efectúan en establecimientos comerciales virtuales, lo que reafirma que cuando la norma se refiere a operaciones con tarjeta no presente no amplía sus efectos a toda operación que no se realice de modo presencial, como aquellas vía banca por Internet o banca móvil, sino que restringe esta definición a comercio electrónico.

34. Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista que, incluso, el propio numeral 7.3 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, establece un proceso de autenticación específico para las operaciones que se realicen a través de billeteras digitales con tokenización de tarjetas. Claro está que una precisión de este tipo no tendría sentido si la norma considerara a todas las operaciones virtuales como transacciones con tarjeta no presente, pues para estas ya ha definido los métodos de autenticación, por lo que no resultaría necesario hacer una distinción como la comentada.
35. Siendo así, cuando nos encontremos ante operaciones efectuadas mediante un canal digital, estas no pueden ser consideradas como operaciones con tarjeta no presente según las definiciones contenidas en la Resolución SBS N° 02286-2024. Por tanto, en el análisis de la operación corresponde aplicar las disposiciones del artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, pues esta norma está vigente desde el 2 de julio de 2022 y no se ha suspendido su aplicación y tampoco ha sido derogada; mientras que cuando nos encontremos ante operaciones efectuadas en comercio virtual, resultará de aplicación lo establecido en la Resolución SBS N° 02286-2024 y sujetarse a los plazos de adecuación establecidos en dicha norma.
36. Este razonamiento es congruente con el principio de especialidad normativa, conforme al cual, ante la coexistencia de dos disposiciones que regulan una misma materia, debe preferirse aquella que resulta específica para el supuesto concreto analizado. En el presente caso, el Reglamento de Ciberseguridad regula de manera específica las operaciones realizadas a través de canales digitales que requieren enrolamiento previo bajo control de las entidades financieras, y establece los mecanismos de autenticación reforzada aplicables a dichas operaciones.
37. En línea con ello, las actuaciones probatorias para operaciones en canal digital, como las del presente caso, se ajustan a lo expresamente establecido en el Reglamento de Ciberseguridad, y no es pertinente ni necesario requerir o valorar información relacionada con los **estándares EMV 3DS**, en tanto, como ha sido indicado, están corresponden a consumos en comercios electrónicos.
38. Así, este Órgano Resolutivo considera que en virtud del canal por el cual han sido efectuadas las operaciones denunciadas, correspondía aplicar al presente caso el Reglamento de Ciberseguridad; no obstante, en virtud de lo establecido por la Comisión en la Resolución Final N° 0562-2026/CC1, el análisis del presente caso se realizará de conformidad con lo establecido por el numeral 7.2 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.
39. De otro lado, aun cuando la Comisión indicó que no contaba con información en el expediente para poder realizar una evaluación acorde con la normativa aplicable, lo cierto es que mediante Resolución N° 1, este despacho cumplió con requerir al Banco la información necesaria para evaluar el presente caso, inclusive para la aplicación de las

³ Ver el siguiente enlace: <https://www.emvco.com/>, consultado al momento de la elaboración de la presente resolución.

modificaciones al Reglamento de Tarjetas de Crédito efectuadas mediante Resolución SBS N° 2286-2024, toda vez que se requirió, entre otros: (i) señalar los factores de autenticación empleados y el código de autenticación generado por cada operación; (ii) informar las medidas de control implementadas ante ataques de hombre en el medio y cómo se aplicaron al presente caso, e, (iii) informar si notificó al denunciante con los datos de las operaciones no reconocidas de manera inmediata a su realización.

40. Lo anterior, permite acreditar que este despacho efectuó los requerimientos de información necesarios para una evaluación acorde con la normativa aplicable, incluyendo las modificaciones al Reglamento de Tarjetas de Crédito que hacen referencia expresa al Reglamento de Ciberseguridad; y en atención a ello, realizó las actuaciones de medios probatorios pertinentes para poder emitir un pronunciamiento sobre la materia controvertida en este procedimiento.
41. Sin perjuicio de ello, en atención a lo ordenado por la Comisión mediante Resolución Final N° 0562-2026/CC1, a través de la Resolución N° 6 del 1 de abril de 2026, se requirió al Banco que señale el procedimiento, los mecanismos de seguridad establecidos para la realización de las operaciones materia de denuncia de acuerdo con el numeral 7 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y adjuntar los medios probatorios que demuestren su empleo, así como la explicación de la información registrada en sus reportes. En respuesta a dicho requerimiento, el Banco mediante escrito del 7 de abril de 2026 indicó que adjuntaba la información que sustentaba su posición.

Sobre el débito de una operación no reconocida por el denunciante

42. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores⁴. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos⁵.
43. El artículo 18° del Código⁶ establece que por idoneidad se debe entender a la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores; de acuerdo con las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para

⁴ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**
Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

⁵ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 1°.- Derechos de los consumidores
1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:
(...)
c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 18°.- Idoneidad
Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, en atención a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.



satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

44. El artículo 19° del Código⁷ establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado.
45. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción el consumidor, o la autoridad administrativa, deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad⁸.
46. De conformidad con lo establecido en el numeral 7.2 el artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, el proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19° del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021 (en adelante, el Reglamento de Ciberseguridad), **mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2 del dicho reglamento**, y siguiendo las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo⁹. Asimismo, el numeral 7.4¹⁰ de la referida norma establece que para las operaciones detalladas en los numerales 7.2 y 7.3 del referido artículo, el control requerido en el literal b) del artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, ante ataques de hombre en el medio, es satisfecho mediante la adopción

⁷ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

⁸ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

⁹ **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 16.- Medidas de seguridad respecto a los usuarios

Las empresas deben adoptar, como mínimo, las siguientes medidas de seguridad con respecto a los usuarios:

(...)

7. El proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19 del Reglamento de Ciberseguridad, mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2 de dicho reglamento, y siguiendo las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo, según el tipo de operación del que se trate:

(...)

7.2 Para operaciones con tarjeta no presente se requieren dos factores, donde el primero son los datos contenidos en la representación física o digital de la tarjeta. El segundo factor puede ser un código de verificación dinámico de la tarjeta u otro factor verificable en línea requerido al usuario en el marco del estándar EMV 3DS, salvo los casos de exención previstos en el artículo 20 del Reglamento de Ciberseguridad

(...)

¹⁰ **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 16.- Medidas de seguridad respecto a los usuarios

Las empresas deben adoptar, como mínimo, las siguientes medidas de seguridad con respecto a los usuarios:

(...)

7.4 El control requerido en el literal b) del artículo 19 el Reglamento de Ciberseguridad, ante ataques de hombre en el medio, es satisfecho mediante la adopción de los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization para los numerales 7.2 y 7.3 del presente artículo, según corresponda.

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 2871-2025/PS2
(Nulidad)

[illegible][illegible][illegible]

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 2871-2025/PS2
(Nulidad)

Generación y validación de Clave Token

[illegible]

Evento	Fecha	Entidad
OTP válido	19/ago/2025 11:39:56	Autenticación móvil
Código de activación activado	19/ago/2025 11:38:05	Autenticación móvil
Dispositivo habilitado	19/ago/2025 11:38:05	Autenticación móvil

Autorización de la operación

```

Tramas de la operación de transferencia a otros bancos -> 19/08/2025 11:39:58.m.

Request - Lo que envía el cliente al servicio

<Root AssemblyQualifiedName="Tailored.ICBanking.TransactionAdapter.ServiceMessage.InsertTransactionsRequest, Tailored.ICBanking.TransactionAdapter, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=f43e0188197ab34e"><InsertTransactionsRequest xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Tailored.ICBanking.TransactionAdapter.ServiceMessage" xmlns:is="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><_bodyString i:nil="true" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Infocorp.Framework.Adapters" /><_bodyXml i:nil="true" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Infocorp.Framework.Adapters" xmlns:as="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Xml.Linq" /><GenericRequest i:nil="true" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Tailored.ICBanking.CommonAdapter.Messages" xmlns:as="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Tailored.ICBanking.CommonAdapter" /><RequestIdentity i:nil="true" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Tailored.ICBanking.CommonAdapter.Messages" /><AccountCId>03850410803111076072</AccountCId><Amount>11600.00</Amount><AuthorizationId>40636959081911394310.30.30.18011600.00</AuthorizationId><BankId>3</BankId><BeneficiaryDocumentNumber>999999999</BeneficiaryDocumentNumber><BeneficiaryDocumentType>4</BeneficiaryDocumentType><BeneficiaryLastName>999999999</BeneficiaryLastName><BeneficiaryName>999999999</BeneficiaryName><BeneficiarySecondLastName>999999999</BeneficiarySecondLastName><ChannelId>5</ChannelId><ClientBankIdentifier>319931</ClientBankIdentifier><ClientCommission>4.8</ClientCommission><CreditProductBankIdentifier>1100389801345584227346</CreditProductBankIdentifier><CurrentCylid>604</CurrentCylid><CurrentCylnterbankAccountId>604</CurrentCylnterbankAccountId><DebitProductBankIdentifier>31993112100803110760140636959</DebitProductBankIdentifier><Description /><ExchangeRate>0.000000</ExchangeRate><HeaderRequest xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Tailored.ICBanking.TransactionAdapter.TransactionServices"><a:PropertyChanged i:nil="true" xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.ComponentModel" /><a:identityField><a:PropertyChanged i:nil="true" xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.ComponentModel" /><a:branchCodeField /><a:deviceldField i:nil="true" xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.ComponentModel" /><a:serverIdField>190.234.21.22</a:serverIdField><a:supervisorIdField /><a:useridField>40636959</a:useridField><a:identityField><a:requestField><a:PropertyChanged i:nil="true" xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.ComponentModel" /><a:channelCodeField><a:channelCodeField><a:consumerIdField>INFOCORPPAPP</a:consumerIdField><a:countryCodeField>604</a:countryCodeField><a:groupMemberField>09</a:groupMemberField><a:messageIdField>d4a4ba13-dc04-47fd-a563-9fc872de876</a:messageIdField><a:moduleIdField>Transactions</a:moduleIdField><a:serviceldField>09001</a:serviceldField><a:timestampField>2025-08-19T11:39:56.623677-05:00</a:timestampField><a:timestampFieldSpecified>true</a:timestampFieldSpecified></a:requestField></HeaderRequest><ITFAmount>0.55</ITFAmount><InLine>true</InLine><InterbankCommission>0.8</InterbankCommission><IsOnlineTransfer>false</IsOnlineTransfer><IsOwner>false</IsOwner><SubTransactionType>3</SubTransactionType><TotalAmount>11605.35</TotalAmount><TransactionId>18347501</TransactionId><TransactionInLineId>2025081911394300388115726173</TransactionInLineId><TransactionStatusId>15</TransactionStatusId><TransactionType>1</TransactionType><ValueDate>2025-08-19T11:39:55.16</ValueDate></InsertTransactionsRequest></Root>

```



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 2871-2025/PS2
(Nulidad)

Response - Lo que el servicio le devuelve al cliente

```
<Root AssemblyQualifiedName="Tailored.ICBanking.TransactionAdapter.ServiceMessage.InsertTransactionsResponse,
Tailored.ICBanking.TransactionAdapter, Version=1.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=f43e0188197ab34e"><InsertTransactionsResponse
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Tailored.ICBanking.TransactionAdapter.ServiceMessage"
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><_bodyString i:nil="true"
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Infocorp.Framework.Adapters" /><_bodyXml i:nil="true"
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Infocorp.Framework.Adapters"
xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Xml.Linq" /><Response
xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Tailored.ICBanking.TransactionAdapter.TransactionServices"><a:HeaderResponse><
a:PropertyChanged i:nil="true" xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.ComponentModel"
/><a:responseField><a:PropertyChanged i:nil="true" xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.ComponentModel"
/><a:channelCodeField>MobileApplications</a:channelCodeField><a:consumerIdField>INFOCORPAPP</a:consumerIdField><a:countryCo
deField>604</a:countryCodeField><a:groupMemberField>09</a:groupMemberField><a:messageIdField>dfa4ba13-dc04-4f7d-a563-
9fc8a728e876</a:messageIdField><a:moduleIdField>Transactions</a:moduleIdField><a:serviceIdField>09001</a:serviceIdField><a:times
tampField>2025-08-19T11:39:56.623677-
05:00</a:timestampField><a:timestampFieldSpecified>true</a:timestampFieldSpecified></a:responseField><a:statusField><a:PropertyC
hanged i:nil="true" xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.ComponentModel"
/><a:busResponseCodeField>0</a:busResponseCodeField><a:busResponseMessageField>EJECUCION CON
EXITO</a:busResponseMessageField><a:equivResponseCodeField i:nil="true" /><a:equivResponseMessageField i:nil="true"
/><a:messageIdResBusField>B1F1MCH34.dombif.peru:11eda849-1842-45bb-8365-
22e1826f336f</a:messageIdResBusField><a:responseTypeField>0</a:responseTypeField><a:srvResponseCodeField>0</a:srvResponseCo
deField><a:srvResponseMessageField>EJECUCION CON
EXITO</a:srvResponseMessageField></a:statusField></a:HeaderResponse><a:InsertTransactionResponse1><a:PropertyChanged
i:nil="true" xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.ComponentModel"
/><a:insertTransactionResultField><a:PropertyChanged i:nil="true"
xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.ComponentModel" /><a:backendMessageField i:nil="true"
/><a:feeNumberField i:nil="true" /><a:ITFField>0.55</a:ITFField><a:interchangeFeeField>4.8</a:interchangeFeeField><a:interestField
i:nil="true" /><a:isErrorField>false</a:isErrorField><a:monthFeeField i:nil="true"
/><a:operationCodeField>3112575</a:operationCodeField><a:transactionIdField>18347501</a:transactionIdField></a:insertTransaction
ResultField></a:InsertTransactionResponse1></Response></InsertTransactionsResponse></Root>
```

Trama de operación por S/ 11,600.00

Detalle de la operación:

1. Operación Transferencia a otros bancos S/11600.00.
[19/08/2025 11:38:30 a. m.] -> Inicio de Sesión - App
[19/08/2025 11:39:56 a. m.] -> Generación y validación del token
[19/08/2025 11:39:58 a. m.] -> Transferencia a otros bancos Inmediata
 - Vía: App
 - Operación: Transferencia a otros bancos inmediata
 - Token: Token digital
 - Importe: S/11600.00
 - Fecha: 19/08/2025
 - Hora: 11:38:30 a. m.
 - Cuenta Origen: 008031110760
 - Cuenta Destino: 00389801345584227346 (Beneficiario RODRIGO NASIR GUERRA TORRES)
 - Estado: EJECUCION CON ÉXITO

Audios – 19.08.2025

Banco: Bienvenido al Banbif, (...), con quien tengo el gusto de conversar.

Señor Monrroy: Buenos días, con Miguel.

Banco: Estimado, me indicaría su número de documento, por favor.

Señor Monrroy: 40****59

Banco: Gracias, recuerde que, si se corta la comunicación, se le hace la devolución de la llamada a este mismo número. ¿Cómo lo puedo apoyar?

Señor Monrroy: En este caso es actualizar mi correo, ya que lo tengo con un anterior.

Banco: Claro, comprendo. En este caso, por favor, confirme, ¿tiene su número o su tarjeta a la mano?

Señor Monrroy: A ver, permítanme, ¿es necesario?

Banco: Para la última validación, sí.

Señor Monrroy: A ver, permítanme. Sí, lo tengo aquí de la mano.

Banco: Bien, en este caso, por favor, ¿nombres completos?

Señor Monrroy: Sí, Miguel Ángel Monrroy López.

Banco: Reitérame su número de documento.

Señor Monrroy: 40****59

Banco: Gracias, señor Monrroy. En este caso, indicarle que, por seguridad de nuestros clientes para la actualización de ese dato, va a pasar las validaciones con la persona encargada, ¿sí? Permítame un momento en línea, lo voy a estar derivando.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 2871-2025/PS2
(Nulidad)

(...)

Banco: Muchas gracias por la espera y disculpe la demora, señor Miguel, le saluda (...) encargada de la Banca. Vamos a pasar unas validaciones para poder apoyarlo, ¿bien? Indíqueme, por favor, su número de documento y nombres completos.

Señor Monrroy: 40****59, Miguel Ángel Monrroy López.

Banco: Su fecha de nacimiento, por favor.

Señor Monrroy: 1* de octubre de 19**.

Banco: Indíqueme, por favor, el nombre de quien estaría mancomunada su cuenta.

Señor Monrroy: No tengo cuenta mancomunada.

Banco: ¿Tiene crédito hipotecario con Bambis?

Señor Monrroy: No.

Banco: ¿Tiene depósito a plazo con Bambis?

Señor Monrroy: No.

Banco: ¿Tiene cuenta de ahorro en dólares con Bambis?

Señor Monrroy: No.

Banco: De acuerdo. La voy a llevar con la asesora para que pueda contar con la atención. Manténgase en línea, por favor.

Banco: Muchas gracias por tiempo, disculpe la demora, señor Monrroy. Se me ha notificado que usted pasó la validación. La voy a estar derivando a la locución donde va a colocar los 16 números de la tarjeta y seguidamente los cuatro dígitos de contraseña, ¿sí?

Señor Monrroy: De acuerdo.

Banco: Por favor, no corte. Gracias.

Banco: Muchas gracias por tiempo de espera y disculpe la demora. Confirmarle que usted pasó la validación de manera exitosa, estimado, ahora para poder realizar la actualización de su correo electrónico. Permítame un momento en línea, por favor.

Señor Monrroy: De acuerdo.

Banco: Gracias. (...)

Bien, muchas gracias por tiempo de espera y disculpe la demora. Por favor, indícame su correo electrónico.

Señor Monrroy: Miguel, como mi nombre, Monrroy, como mi primer apellido, **, arroba, hotmail.com.

Banco: Entiendo. Perdón, me indicaba, Miguel Monrroy, **, ¿arroba?

Señor Monrroy: Hotmail.com.

Banco: Muchas gracias. Un momento en línea, ya estoy finalizando.

Señor Monrroy: Monrroy, como mi apellido, con doble "R".

Banco: Muchas gracias. (...)

Bien, muchas gracias por tiempo de espera y disculpe la demora. En este caso, señor Monrroy, confirmarle que ya se ha realizado, en este caso, el envío de la solicitud para la actualización de su correo electrónico. Eso se estaría realizando en un plazo máximo de 30 minutos o antes, ¿sí?

Señor Monrroy: Ok. (...)

Me confirma mi correo actualizado, por favor.

Banco: Disculpe, no entendí.

Señor Monrroy: Me confirma el correo del cual ha validado.

Banco: ¿Quiere que le reitere? Claro. Es miguel*****@hotmail.com, ¿es correcto?

Señor Monrroy: Sí, correcto. Antiguamente yo tenía un gmail, no sé si les figura ahí, que era miguelmonrroy, pero con una "R", 1*, arroba, Gmail.com.

Banco: Bueno, en este caso, por lo que puedo observar, ese correo anterior es 1*.

Señor Monrroy: Sí, ah, ok, ok. está bien. Adicional a ello, no sé si usted pueda aumentar mi límite transaccional.

Banco: ¿Hasta qué importe?

Señor Monrroy: Hasta S/ 15 000,00.

Banco: 15 000,00, claro. Permítame un momento, por favor.

Señor Monrroy: De acuerdo.

Señor Monrroy: Bien, muchas gracias por su tiempo en espera y disculpe la demora. En este caso, confirmarle que se ha realizado también la modificación del límite de transferencia de S/ 15 000,00 al día.

Señor Monrroy: ok

Banco: ¿Alguna consulta adicional?

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2871-2025/PS2
(Nulidad)**

Señor Monrroy: No, eso sería todo, señorita.

Banco: Sí, estimado eso ha sido todo de mi parte. Al finalizar la comunicación, la voy a dar en otra encuesta. Gracias.

Señor Monrroy: Gracias a usted por su atención. Que tengan muy buenos días.

Señor Monrroy: Gracias.

49. Del referido material probatorio, se aprecia la siguiente información:

Afiliación a Banca digital

Documento de cliente	40****59
Estado	8
Fecha de creación	15/06/2020 - 15:09:50 horas
Último cambio de clave	19/08/2025 - 11:15:56 horas
Teléfono	986***561

Ingreso a la Banca Móvil

Documento de cliente	40****59
Servicio	LogOn OK
Fecha	19/08/2025 - 11:38:31 horas
IP	190.234.21.22
Equipo	SM-A065M

Generación y validación de la Clave Token

Fecha y hora	19/08/2025 - 11:39:56 horas
Generación de clave Token	ValidateSoftTokenRequest
Validación de clave Token	ValidateSoftTokenResponse
Resultado	The OTP is valid
Entidad	Autenticación móvil

Autorización de la operación

Fecha y hora	19/08/2025 - 11:39:58 horas
Cuenta CCI origen	038*****6072
Cuenta origen	008031110760
Cuenta CCI beneficiaria	003*****7346
Operación	Transferencia en línea ¹¹
Importe	S/ 11 600,00
Estado	EJECUCION CON EXITO
Canal	Mobile Applications

50. En el presente caso, de los reportes presentados por el Banco, se aprecia que el 15 de junio de 2020, el señor Monrroy se afilió a la banca digital; cabe señalar que, la afiliación del consumidor a la banca móvil y al mecanismo de seguridad Token no se configura como hechos en controversia, pues el denunciante no ha negado su afiliación. En esa medida, se ha verificado que el denunciante se encontraba afiliado a los canales digitales del Banco y a la clave Token, de manera previa a la realización de la operación cuestionada.
51. De la revisión del material probatorio antes indicado, se aprecia que el 19 de agosto de 2025 a las 11:38:31 horas, se ingresó válidamente a la banca móvil del Banco utilizando para ello el número de DNI y clave secreta del denunciante, lo que se acredita con la glosa "LogOn OK".

¹¹ Traducción libre de: *OnlineTransfer*.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 2871-2025/PS2
(Nulidad)

52. Respecto a la modificación del límite de transferencia de hasta S/ 15 000,00, se advierte de la transcripción del audio de fecha 19 de agosto de 2025 que el Banco efectuó la validación correspondiente y procedió con la modificación solicitada por el señor Monrroy.
53. Si bien el denunciante negó que la voz de los referidos audios fuera suya y señaló que el Banco no utilizó métodos de validación biométrica para autorizar el cambio del límite del monto máximo de transferencias hasta el importe de S/ 15 000,00, limitándose a una llamada; de la transcripción y análisis de los referidos audios, se advierte que el Banco realizó hasta dos validaciones para proceder con el cambio solicitado, el primer filtro estuvo dirigido a la identificación del usuario y del tipo de cuenta materia de consulta, el segundo filtro se realizó con la validación de los datos de su tarjeta de débito (numeración y clave secreta). En ese sentido, este órgano resolutorio considera que el Banco cumplió con la validación de la identidad del señor Monrroy en la referida llamada y efectuó los cambios solicitados por el denunciante, entre ellos, el límite de transferencias al monto total de S/ 15 000,00.
54. Sobre la validación biométrica señalada por el señor Monrroy, es importante señalar que en estos tipos de situaciones la norma no obliga a las entidades financieras a contar con dicha validación, razón por la cual corresponde desestimar el argumento formulado por el denunciante.
55. De otro lado, respecto a la autorización de la operación por S/ 11 600,00, el reporte "Log" presentado por el Banco refleja que, el mismo día a las 11:39:56 horas, se generó y se validó la clave Token para la autorización de esta operación, lo cual se refleja con las glosas "ValidateSoftTokenRequest" y "ValidateSoftTokenResponse", respectivamente. Además, a las 11:39:58 horas, se autorizó la operación señalada, generando el estado "Ejecución con Éxito".
56. En virtud del material probatorio aportado por el Banco, ha quedado acreditado que cumplió con los mecanismos de seguridad que había implementado para la realización de las transacciones denunciadas, las cuales se realizaron a través de su Banca Móvil, toda vez que quedó demostrado el ingreso válido a dicho canal con la clave de Internet, la generación de la clave dinámica en el dispositivo previamente afiliado y su posterior uso para la autorización de cada una de las operaciones denunciadas.
57. Ahora bien, respecto a los **factores de autenticación para uso de tarjeta no presente**, establecidos en el numeral 7.2 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas se observa lo siguiente:
- (i) Primer factor: en el presente caso, el Banco acreditó que se accedió a la Banca Móvil con el ingreso de las credenciales y contraseña de acceso (clave alfanumérica) de manera previa a la operación denunciada.
 - (ii) Segundo factor: de lo actuado en este procedimiento se ha podido acreditar que la operación denunciada se autorizó con el ingreso de la clave Token.
58. De otro lado, respecto al control de ataques de hombre en el medio, se debe indicar que el numeral 7.4 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas establece que, para operaciones con tarjeta no presente —como la cuestionada—, se debe verificar el cumplimiento del control requerido en el literal b) del artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, la entidad no detalló cómo aplicó dicha medida. Al respecto, el Banco señaló que el uso de la clave token digital se encuentra claramente especificado como un valor aceptable dentro de los estándares EMV 3D, por lo que queda acreditado que dicho

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2871-2025/PS2
(Nulidad)**

medio no permite el ataque de hombre en el medio. Tal como se verifica a continuación:

Evento	Fecha	Entidad
OTP válido	19/ago/2025 11:39:56	Autenticación móvil
Código de activación activado	19/ago/2025 11:38:05	Autenticación móvil
Dispositivo habilitado	19/ago/2025 11:38:05	Autenticación móvil

EMV® 3-D Secure Protocol and Core Functions Specification v2.3.1.1							
3-D Secure Data Elements				Page 208 / 410			
Data Element/ Field Name	Description	Source	Length/Format/Values	Device Channel	Message Category	Message Inclusion	Conditional Inclusion
App IP Address Field Name: app:ip	External IP address (i.e., the device public IP address) used by the 3DS Requestor App when it connects to the 3DS Requestor environment.	3DS Server	Length: Variable, maximum 45 characters JSON Data Type: String Values accepted: - IPv4 address. Refer to RFC 791. - IPv6 address. Refer to RFC 4291.	01-APP	01-PA 02-NPA	AReq = C	Required unless market or regional mandate restricts sending this information.
Authentication Method Field Name: authentication:method	Indicates the list of authentication types the Issuer will use to challenge the Cardholder, when in the ARes message or what was used by the ACS when in the RReq message. Note: For 03-3RI, only present for Decoupled Authentication.	ACS	Size: Variable, 1–99 elements JSON Data Type: Array of string String: 2 characters Values accepted: 01 = Static Passcode 02 = SMS OTP 03 = Key fob or EMV card reader OTP 04 = App OTP 05 = OTP Other 06 = KBA 07 = OOB Biometrics	01-APP 02-BRW 03-3RI	01-PA 02-NPA	ARes = C RReq = C	- Required in the ARes message if Transaction Status = C or D. - Required in the RReq message if Transaction Status = Y or N.

59. En efecto, de la revisión del reporte del Banco se corrobora la generación de un código de autorización como evidencia de la aplicación del control ante ataques de hombre en el medio para la validación de la operación denunciada.
60. No obstante, se debe precisar que si bien el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad¹², establece, además de los factores de autenticación, que se acredite la notificación de los datos de la operación al usuario; **debe tenerse en cuenta que este requisito no está expresamente comprendido en la redacción del numeral 7 del artículo 16° del Reglamento.**
61. En efecto, aun cuando el numeral 7 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas se remite al artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, lo hace únicamente respecto de los **factores categorizados en el literal j) del artículo 2 de dicho reglamento (algo que el usuario es, conoce o posee)**, y precisa en su numeral 7.2 que estos factores corresponderán a la representación física o digital de la tarjeta y al ingreso de un código de verificación dinámico de la tarjeta u otro factor verificable en línea requerido al usuario en el marco del estándar EMV 3DS, y, además, en el numeral 7.4 precisa que en el caso de las operaciones con tarjeta no presente, se debe contar con un control de ataques de hombre en el medio, el cual se satisface mediante la adopción de los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization. Así, por disposición expresa de la regulación sectorial, en el caso de **operaciones con tarjeta no presente solo se verificarán los dos factores de**

12

REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD, APROBADO POR RESOLUCIÓN SBS N° 504-2021**Artículo 19. Autenticación reforzada para operaciones por canal digital**

Se requiere de autenticación reforzada para aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones, para lo cual se requiere:

- Utilizar una combinación de factores de autenticación, según el literal j) del artículo 2 del presente Reglamento que, por lo menos, correspondan a dos categorías distintas y que sean independientes uno del otro.
- Generar un código de autenticación mediante métodos criptográficos, a partir de los datos específicos de cada operación, el cual debe utilizarse por única vez.
- Cuando la operación sea exitosa, notificar los datos de la operación al usuario.

autenticación y el control de ataques de hombre en el medio.

62. En ese sentido, en la medida que el Banco acreditó el control de ataques de hombre en el medio requerido en operaciones con tarjeta no presente, no corresponde atribuirle responsabilidad por la conducta denunciada.
63. En ese sentido, los medios probatorios antes analizados demuestran que la operación denunciada fue autorizada conforme a lo establecido en el numeral 7.4 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas; por lo que no corresponde que el denunciado asuma la responsabilidad.
64. Sin perjuicio de lo indicado, el señor Monrroy formuló otros alegatos que serán evaluados a continuación.

Sobre los alegatos (i)

65. El señor Monrroy señaló que el día de los hechos recibió una llamada telefónica de terceros que suplantaron la identidad del Banco y lo indujeron a error para efectuar la operación denunciada.
66. Al respecto, se cita lo indicado por el señor Monrroy en su escrito de denuncia ante Indecopi, en su denuncia policial ante la Comisaría DEPINCRI San Isidro - Miraflores, en el detalle de la hoja de reclamación N° 820132 y el registro de las llamadas que recibió el denunciante, la cual se muestra a continuación en la parte pertinente:

Escrito de denuncia ante Indecopi

- 2.1. El día 19 de agosto de 2025, mi seguridad financiera fue vulnerada. Recibí una llamada del número telefónico 016319000, el cual es publicitado por BANBIF como su canal oficial de Banca Telefónica (**Anexo 1-E y 1-F**). Los delincuentes, suplantando la identidad del banco, poseían mis datos personales y me indujeron a error bajo el pretexto de una supuesta operación fraudulenta, creando una falsa apariencia de legitimidad y seguridad que me llevó a confiar en sus indicaciones.

Denuncia policial

CONTENIDO

• DENUNCIA POLICIAL.- EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL 22AGO2025, SE HIZO PRESENTE ANTE ESTE DEPINCRI PNP MIRAFLORES, LA PERSONA DE MIGUEL MONRROY LOPEZ (44) CON FECHA DE NACIMIENTO 10OCT1980, NATURAL DE CAJAMARCA, SOLTERO, UNIVERSITARIO, EMPLEADO, CON DNI NRO. [REDACTED], DOMICILIO EN [REDACTED] CON TELEFONO [REDACTED] CON CORREO ELECTRONICO MIGUEL.MONRROY@[REDACTED]. QUIEN DENUNCIA LA PRESUNTA COMISION DEL DELITO INFORMATICO EN SU AGRAVIO HECHO OCURRIDO EL 19AGO2025 A LAS 11:06 HRS. APROX. CUANDO SE ENCONTRABA EN SU CENTRO DE TRABAJO UBICADO EN AV. PARDO 811 -MIRAFLORES CUANDO RECIBIO UNA LLAMADA A SU TELEFONO CELULAR ANTES MENCIONADO DESDE EL NUMERO FIJO DEL BANCO BANBIF 016319000 A LAS 11:06 AM SIENDO UNA PERSONA DE SEXO FEMENINO QUE LE ADVIRTIÓ QUE ESTAN REALIZANDO UNA COMPRA CON SU TARJETA VISA DEBITO DEL BANBIF Y AL DECIRLE QUE NO ERA SU PERSONA LA QUE ESTABA HACIENDO DICHAS COMPRAS LE INDICO QUE LE IBA A MANDAR UN CORREO Y UN CODIGO PARA ANULAR LA COMPRA Y A LOS MINUTOS LE LLEGA EL CORREO Y EL CODIGO Y LE VOLVIO LLAMAR A LOS POCOS MINUTOS PARA PEDIRLE EL NUMERO DE SU TARJETA Y LA CLAVE PERO DIGITADA ESTANDO EN LINEA HASTA QUE LO LLAMAN DE OTRO NUMERO 016133000 DEL BANCO BANBIF Y VARON ME PREGUNTO SI ESTABA REALIZANDO UNA TRANSFERENCIA INTERBACARIA POR LA SUMA DE S/11,600 SOLES Y OTRA DE S/1,140 SOLES A LO QUE LE DIJE QUE NO ERA YO Y QUE NO RECONOCIA DICHAS TRANSACCIONES Y QUE ME IBA A CERCAR AL BANCO QUE ESTA A TRES CUADRAS DE MI TRABAJO DONDE UNA VEZ QUE LLEGUE ME INFORMARON QUE YA SE HABIAN REALIZADO LAS TRANSFERENCIAS ANTES INDICADAS Y PROCEDI A LLAMAR AL MISMO NUMERO QUE ME LLAMO INICIALMENTE EL 016319000 Y BLOQUEARON MI TARJETA Y PROCEDI HACER UN RECLAMO AL BANCO MEDIANTE EL LIBRO DE RECLAMACIONES Y CUANDO ELLOS ME DAN LA HOJA DE RECLAMACION ME PERCATO QUE TENIAN REGISTRADO UN CORREO DISTINTO AL QUE USUALMENTE USO CON EL BANCO ESTE ERA OTRO ALGUIEN HA MANIPULADO LA INFORMACION DE MIS DATOS EN EL MISMO BANCO Y SOLICITE VERBALMENTE A QUE CUENTA BENEFICIARIA SE HAN REALIZADO DICHAS TRANSFERENCIAS NO RECONOCIDAS, INFORMACION QUE HASTA LA FECHA NO ME HAN BRINDADO Y EN EL PRESENTE DIA LO HE SOLICITADO MEDIANTE UN ESCRITO. LO QUE DENUNCIA A LA PNP PARA LOS FINES DEL CASO



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 2871-2025/PS2
(Nulidad)

Detalle de la hoja de reclamación N° 820132

Detalle	TRANSFERENCIA INMEDIATA A INTERBANK. CLIENTE RECIBIÓ LLAMADA A LAS 11:06 POR PARTE DEL BANCO INDICANDO QUE TENÍA UNA OPERACIÓN POR PROCESAR POR PARTE DE RIPLEY EL CUAL NO RECONOCÍA, ESTUVO EN LINEA POR 40 MIN CON UNA SEÑORITA CON EL NÚMERO 6319000 BANBIF BLOQUEOS, QUIEN LE PIDIÓ NÚMERO DE TARJETA Y CLAVE Y LE INDICÓ QUE LE LLEGARÍA UNA CLAVE TEMPORAL AL CORREO ELECTRÓNICO MIGUELMONROY10@GMAIL.COM. PERO EN IBS REGISTRA OTRO CORREO: MIGUELMONROY80@HOTMAIL.COM. DESPUES DE ELLO RECIBIÓ OTRA LLAMADA DEL NÚMERO 6133000 DEL AREA DE FRAUDE INDICANDO QUE TENÍA UNA OPERACIÓN POR 11,600 Y 1,140. A LA CUAL EL CLIENTE INDICÓ QUE NO RECONOCE Y DECIDIÓ ACERCARSE AL BANCO DE MANERA PRESENCIAL, SE ADJUNTA CORREO POR ALERTA PDF.
Pedido	

Registro de las llamadas recibidas por el denunciante

11:38 AM

VoLTE Entrante: 7m 16s >

016319000

11:06 AM

VoLTE Entrante: 31m 53s >

016319000

Recurso de apelación

clave temporal a mi correo electrónico momentos previos. Así pues, queda claro que digité mi clave en mi teléfono durante la segunda llamada, esto es, ya al final, luego que se hubieran vulnerado todos los sistemas de seguridad del Banco.

67. Ahora bien, de la revisión de lo señalado por el señor Monrroy en su escrito de denuncia se aprecia que recibió la llamada del número 016319000, en la cual una persona que se identificó como representante del Banco, le informó que se comunicaba por un intento de compra y al no reconocer dicha operación, la supuesta trabajadora le envió un código a su correo para la anulación de dicha compra, luego de ello, volvieron a llamar al denunciante y le solicitaron que digite el número de su tarjeta y clave.
68. Al respecto, de la revisión de la página web¹³ del Banco se verifica que el número 016319000 corresponde a su Banca por Teléfono, la cual pone a disposición de sus clientes para atender sus consultas sobre operaciones bancarias, tal y como se aprecia a continuación:

Realiza tus consultas y
solicitudes de forma ágil y
simple.

01 631-9000 (Lima)
0-801-0-0456 (Provincias)

Empresas: 01 625-3333 (Lima) 0-801-0-0457 (Prov)

Contáctanos

Lima:
(01) 631-9000

Provincias:
0-801-0-0456

Libro de
Reclamaciones

¹³ Ver: <https://www.banbif.com.pe/Personas> (página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).



69. En ese sentido, si bien existe certeza de que el número 016319000 pertenece al denunciado, y que, de forma previa a la realización de la operación, el señor Monrroy recibió una llamada de este número; lo cierto es que, a partir de lo manifestado en su escrito de denuncia y de los medios probatorios que obran en el expediente, se puede concluir que fue víctima de una modalidad de fraude denominada “*Spoofing*”.
70. Sobre ello, se debe indicar que el “*Spoofing*”, es una modalidad de fraude en la cual los estafadores se contactan con los clientes haciéndose pasar por personal del Banco o una persona de confianza, a través de SMS o llamadas telefónicas **con números enmascarados**, con el fin de obtener información confidencial. Cabe precisar que, este Órgano Resolutivo ya ha emitido resoluciones en procedimientos anteriores en los que se verificó que los consumidores recibieron llamadas desde números telefónicos encriptados que simulaban provenir de las entidades financieras, en las que se les ofrecieron beneficios con la intención de que entreguen sus tarjetas, las cuales fueron posteriormente empleadas por terceros¹⁴.
71. A mayor abundamiento, corresponde considerar que el Indecopi puso en conocimiento del público en general información referida a la circunstancia descrita por el denunciante; específicamente, el hecho de que diversas personas estaban siendo víctimas de estafa bajo la modalidad de llamadas provenientes, aparentemente, de los números telefónicos correspondientes a diversas entidades financieras¹⁵.

Los ciudadanos estarían recibiendo llamadas de teléfonos aparentemente oficiales de los principales bancos del país, tales como Interbank (311 9000), Banco de Crédito del Perú (311 9898), Banco BBVA Perú (595 0000) y el Banco Interamericano de Finanzas (631 9000). En dichas comunicaciones, los delincuentes se presentan como personal de las ‘áreas de fraude’ de las referidas entidades financieras para solicitar datos personales y claves secretas, argumentando que el fin es protegerlos de supuestas situaciones fraudulentas. De esta manera, una vez que han obtenido esta información, realizan diferentes operaciones no autorizadas que terminan perjudicando económicamente a las víctimas; quienes ven disminuidos sus saldos de cuenta o líneas crédito.

72. Así, lejos de quedar demostrada la participación de la entidad financiera en el suceso descrito por el señor Monrroy, se aprecia que pudo evitar el fraude del cual fue víctima, si tomaba en cuenta la información de seguridad que el Banco le proporcionó a través de diversos medios, como su página web¹⁶, **en la que expresamente recomendó no compartir claves o información personal si son solicitadas vía telefónica**, tal y como se muestra a continuación en la parte pertinente:

Página web

[Ver en la imagen siguiente]

¹⁴ Ver fundamentos 35 a 47 de la Resolución N° 1464-2025/PS2.
Ver fundamentos 38 a 50 de la Resolución N° 0753-2025/PS2.
Ver fundamentos 29 a 41 de la Resolución N° 1222-2025/PS2.

¹⁵ <https://www.gob.pe/institucion/indecopi/noticias/651755-el-indecopi-alerta-a-la-ciudadania-sobre-nuevas-modalidades-de-fraude-financiero>, (información verificada en el mismo día de emisión de la presente Resolución).

¹⁶ Ver: https://www.banbif.com.pe/Portals/0/PortalOld/BIFSegInformacion/claves_acceso.html (página web consultada en la fecha de emisión de la presente Resolución).

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur**EXPEDIENTE N° 2871-2025/PS2**
(Nulidad)

> Protección de claves y acceso o contraseñas

Hoy en día es de vital importancia la seguridad y la confidencialidad de sus claves de acceso a los servicios de Banca por Internet, debido a que son la llave para manejar su dinero. En tal sentido, todas las precauciones posibles a ser tomadas para evitar ser víctima de un fraude o robo son de gran utilidad.

En Banca por Internet, el ingreso de la clave es por medio del teclado virtual con lo cual sus operaciones estarán más seguras. No quedará rastro de los números ingresados. Cada vez que se ingresa, los números del teclado virtual se encontrarán en distinta posición, de tal manera que no puedan ser descifrados.

Sin embargo, el uso inadecuado de sus claves puede causar que se vulnere la seguridad y confidencialidad, por lo que se recomienda tomar en consideración las siguientes medidas, para la protección de sus contraseñas o claves de acceso a sus operaciones bancarias por Internet:

- La Contraseña, "password" o clave de acceso **NO** debe ser compartida con nadie. Recuerde que ésta, es la llave de acceso para la operación de sus cuentas, en tal sentido, no debe compartirla con nadie bajo ninguna circunstancia.
- Debe cambiar su contraseña periódicamente. Con ello, se minimizará el riesgo de que alguien pueda obtenerla por múltiples intentos.
- Se debe colocar contraseñas que sean fáciles de recordar y difíciles de ser inferido. Para ello, es recomendable **NO** utilizar datos relacionados con tu información personal, como número de documento de identidad, fecha de nacimiento, etc., debido a que éstos pueden deducirse con facilidad.
- Debe evitar escribir sus contraseñas o guardarlas en archivos electrónicos. Puede ocasionar que alguien las obtenga fácilmente ante un descuido.
- Evite el uso de computadoras públicas para efectuar sus operaciones bancarias por Internet, como aquellas ubicadas en cabinas públicas. Puede ser observado con facilidad por otras personas o la computadora puede contener un spyware (software espía).
- **NUNCA** comparta su clave ni información personal, financiera o actualización de datos (números de cuentas bancarias o de tarjetas de crédito, ingresos, número de identificación personal, etc.) en caso de que te sea solicitada telefónicamente.

73. En ese sentido, aun cuando el Banco se encuentre obligado a adoptar medidas de seguridad para la autorización de operaciones con las tarjetas de sus clientes, ninguna acción resultará eficaz si el propio consumidor omite su deber de custodia, **omite las recomendaciones de seguridad**, y permite que terceros accedan a su información confidencial. Por ello, no se podría concluir que el Banco ha incumplido con los mecanismos de seguridad establecidos para la autorización de la operación no reconocida, cuando el propio denunciante ha reconocido que **brindó información confidencial**, lo que permitió que se autorizara la transacción en controversia.
74. En este punto es importante tener en cuenta que no es un hecho en controversia que el señor Monrroy haya sido víctima de fraude, pues él mismo ha reconocido dicha circunstancia y lo ha alegado como motivo para que el Banco le devuelva los fondos de la operación en controversia. No obstante, el fraude del cual fue víctima el denunciante no fue responsabilidad de la entidad financiera; por lo que no es posible trasladarle las consecuencias del delito sufrido por el señor Monrroy.
75. Por otra parte, si bien el señor Monrroy cuestionó la validez de la operación denunciada debido a que esta había sido realizada luego de que recibió la llamada de una presunta trabajadora del Banco, quien le solicitó información confidencial y el código que recibió en su correo electrónico, lo cierto es que no ha quedado demostrado que el personal del denunciado hubiese participado en la realización de la operación cuestionada, sobre todo porque quedó acreditado que el denunciante fue víctima de un fraude que finalmente contribuyó a la realización de dicha operación.
76. Como se indicó en la presente resolución, el proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios salvo que se acredite la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.
77. Si bien el señor Monrroy cuestionó que este órgano resolutorio señaló que habría proporcionado la clave digital de un tercero; lo cierto que, según lo afirmado por el propio denunciante, sí brindó la clave cuando se comunicaron por segunda vez, esto es a las



11:38 horas aproximadamente, periodo de tiempo que coincide con la autorización de la operación en cuestión efectuada a las **11:39:56 horas**. Tal como se advierte a continuación:

Evento	Fecha	Entidad
OTP válido	19/ago/2025 11:39:56	Autenticación móvil

78. En suma, ha quedado evidenciado que fue la propia falta de diligencia del denunciante, lo que vulneró los mecanismos de seguridad establecidos por la entidad financiera, pues al brindar información confidencial a un tercero, permitió que se realice la operación que ahora pretende desconocer; por lo que se ha producido el supuesto de exoneración de responsabilidad previsto en el artículo 104° del Código.
79. Si bien el señor Monrroy señaló que su persona actuó bajo una confianza legítima al recibir una comunicación del canal oficial del proveedor; por lo que, cualquier manipulación técnica es una falla en el control de riesgos de ciberseguridad que el Banco debe asumir y no puede ser trasladada al usuario como imprudencia, lo cierto es que no es posible trasladar responsabilidad a la entidad financiera para controlar este tipo de fraudes, más aún si ha quedado demostrado que fue el propio denunciante quien brindó información a terceras personas mediante la digitación de la clave que permitió la realización de la operación en cuestión, pese a que el Banco y el Indecopi informan a los consumidores que no brinden información personal de la tarjeta, lo cual en este caso no ha sido respetado por el consumidor.
80. Ahora bien, según lo manifestado por el señor Monrroy la inobservancia de los Estándares EMV permitió el envío a su correo electrónico de una clave temporal no solicitada a las **11:12 horas** que demostraría que el sistema del Banco ya estaba comprometido por un tercero, lo cual el proveedor denunciado no detectó ni bloqueó preventivamente. Sobre el particular, contrariamente a lo señalado por el denunciante, el Banco remitió la clave temporal señalada con anterioridad a la validación de la operación, razón por la cual el consumidor, al no reconocer la gestión de dicha clave temporal, tuvo la oportunidad de poner en conocimiento dicha situación al Banco a fin de proceder con el bloqueo del aplicativo y tarjeta de débito; sin embargo, no lo hizo, lo que permitió que se efectúe la operación denunciada.
81. En este punto, es importante destacar que los pronunciamientos de la autoridad administrativa deben procurar promover una conducta diligente en todos los actores del mercado. En este caso, el denunciante no mostró una conducta diligente pues brindó información confidencial a un tercero —pese a que los propios mensajes del Banco informan claramente que eso no debe hacerse— y su accionar dio lugar a la ocurrencia de la operación.
82. Por ello, la participación del recurrente en los hechos denunciados genera la ruptura del nexo causal y por ende la exoneración de responsabilidad del denunciado.

Sobre el alegato (ii)

83. El señor Monrroy alegó que, luego de dicha llamada, recibió una llamada del teléfono (01) 613 3000 del Banco, a quienes les comunicó que no reconocía las operaciones y solicitó el bloqueo inmediato.



84. Al respecto, es oportuno señalar que la autorización de una operación es realizada en tiempo real, en el momento mismo en que se ejecuta. Es decir, el procedimiento de validación y autorización de la transacción es inmediato; por lo que, si bien el procesamiento y cargo de ésta puede efectuarse de forma posterior, ello no afecta la fecha y hora en la cual la operación fue autorizada. En efecto, el proceso y cargo de una operación es una consecuencia de su autorización y no constituye obligación del Banco anularla con la sola solicitud de sus clientes, ni existe disposición legal alguna que disponga un mandato similar.
85. Lo antes indicado es sumamente relevante, pues los servicios financieros son una actividad regulada, por ello, las acciones que se exigen de este tipo de proveedores deben emanar, primordialmente, de las normas que componen el ordenamiento jurídico. Tampoco se evidencia que la parte denunciante haya alegado que el Banco le haya ofrecido en su contrato la posibilidad de anular operaciones que se encuentren en proceso.
86. Finalmente, tampoco se puede concluir que se trataría de una expectativa derivada de una garantía implícita, pues imponer a las entidades financieras la obligación de anular operaciones con base únicamente en la solicitud del titular implicaría afectar a otros participantes de la relación que da origen a la transacción y generar incertidumbre en las relaciones comerciales o civiles que se concretan empleando servicios financieros. En efecto, los pagos con tarjetas o transferencias de fondos son el resultado de procesos de interacción con otros agentes, no solo proveedores, incluso personas naturales que —aun cuando no califiquen como proveedores por carecer del requisito de habitualidad que el Código exige— también brindan alguna contraprestación a cambio de los fondos recibidos.
87. Por ello, la reversión de las operaciones no es la forma correcta de resolver o dejar sin efecto relaciones de consumo, comerciales o civiles. Por ello, nuestro ordenamiento jurídico prevé vías pertinentes para ello, en el que se permita la participación de todos los involucrados, afectados y partes interesadas. Incluso, a nivel de las entidades financieras, existen procedimientos de disputas y reclamos, a efectos de los establecimientos comerciales puedan sustentar la operación de la cual se han beneficiado.
88. En esa medida, aun cuando el denunciante haya solicitado el bloqueo de su tarjeta, ello no afectó su validez ni tiene mérito suficiente para detener o revertir su procesamiento, pues la operación denunciada se efectuó antes de dicha acción. En esa medida, no corresponde amparar lo alegado por el señor Monrroy en este extremo.

Sobre el alegato (iii)

89. El señor Monrroy alegó que el Banco no activó las alertas de seguridad y filtros preventivos, pese a que la operación no correspondía con su comportamiento habitual de consumo y era inusual.
90. En primer lugar, debe precisarse que el titular de una tarjeta puede utilizar el producto a través de los distintos canales de atención habilitados por las entidades financieras, tales como establecimientos comerciales -físicos o virtuales-, cajeros automáticos, banca por Internet o banca móvil, y en el momento en que lo vea por conveniente, siempre que exista una línea de crédito o saldo disponible en la tarjeta.



91. En segundo lugar, con relación al comportamiento habitual de consumo, el Reglamento enumera los factores a ser evaluados para determinar si una operación se encuentra dentro del comportamiento habitual de consumo del cliente:

5. Comportamiento habitual de consumo del usuario: se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.

92. De la revisión de los estados de cuenta de la cuenta de ahorros del denunciante correspondiente a los meses de febrero a agosto de 2025, se aprecia que el señor Monrroy ha realizado transacciones de acuerdo con las siguientes características:

- Canal de operaciones habituales: operaciones en canales virtuales.
- Frecuencia de uso: el 15 de junio de 2025 se realizaron dos (2) operaciones.
- Importe máximo de operación: el 4 de agosto de 2025 se realizó una operación por el importe de S/ 2 000,00.

93. De lo expuesto, se verifica que el denunciante realizaba operaciones en canales virtuales; asimismo, se aprecia que realizaba varias operaciones en un mismo día y por importes menores a la transacción cuestionada. En ese sentido, si bien la operación cuestionada superaba el monto máximo por operación realizado previamente por la denunciante, lo cierto es que era la primera operación con esas características; y, además, se encontraba dentro del número máximo de operaciones que solía realizar la consumidora en un solo día, por lo que este Órgano Resolutivo considera que no correspondía que el Banco levante una alerta en sus sistemas de monitoreo.

94. De otro lado, el señor Monrroy señaló que el Banco no activó las alertas de seguridad y filtros preventivos, pese a que la operación era inusual.

95. Sobre el particular, el artículo 22° del Reglamento establece que las entidades financieras deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude¹⁷, en los que se incluyan mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude; y, acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario.

96. Ahora bien, la activación de una alerta en el sistema de monitoreo del Banco, ante presuntas operaciones inusuales o con patrones de fraude, **requiere de la materialización de un conjunto de transacciones en un periodo determinado de tiempo**, pues justamente ello permite identificar un patrón de transacciones anómalo que genere, a su vez, acciones preventivas de parte de la entidad financiera, como el bloqueo preventivo de la tarjeta y la comunicación con el cliente, para así evitar que se realicen posteriores operaciones no reconocidas.

97. Es preciso indicar que, existen determinadas circunstancias que pueden servir como una señal de que se estarían realizando transacciones fraudulentas en perjuicio del titular de

17

RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO

Artículo 22.- Seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude

Las empresas deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude, los cuales deben incluir por lo menos los siguientes aspectos:

1. Mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude.
2. Acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario

la tarjeta, así a modo de ejemplo, tenemos: (i) numerosas transacciones realizadas en períodos cortos de tiempo; (ii) consumos sucesivos por montos pequeños que en conjunto resultan en una cantidad importante; (iii) sucesivos consumos realizados repentinamente con una tarjeta que no fue utilizada por un largo periodo de tiempo o que era utilizada bajo una modalidad diferente; entre otras circunstancias.

98. En el presente caso, el señor Monrroy está cuestionando la realización de una sola operación no reconocida en su cuenta de ahorros, por lo que no existía mérito suficiente para que el Banco active una alerta por patrón de fraude, pues ello implicaría asumir que toda nueva operación es fraudulenta y bloquee constantemente las tarjetas de sus clientes. Asimismo, debe considerarse que es materialmente imposible que los proveedores tengan la obligación de anticipar el presunto carácter fraudulento de una transacción incluso antes de su ejecución, por lo que no era posible que activara una alerta y bloqueara la tarjeta antes de su realización.
99. Finalmente, el señor Monrroy negó que hubiere solicitado la modificación del correo electrónico a miguel*****@hotmail.com, pues la voz de los audios de fecha 19 de agosto de 2025 fuera suya, además considera que el Banco no acreditó haber implementado canales seguros que impidan la suplantación de identidad ni utilizó métodos de validación biométrica para autorizar cambios, entre ellos el de su correo electrónico.
100. Como se señaló previamente, de acuerdo con la transcripción que obra en el punto 48 de la presente resolución y el análisis de los referidos audios, está probado que el Banco realizó las validaciones correspondientes, que incluyó los datos de su tarjeta de débito (numeración y clave secreta). En ese sentido, este órgano resolutorio considera que el Banco cumplió con la validación de la identidad del señor Monrroy en la referida llamada y efectuó el cambio solicitado por el denunciante respecto al correo electrónico. Cabe precisar que dicho correo electrónico coincide con el consignado en los reclamos presentados por el propio denunciante. Tal como se advierte a continuación:

Datos personales del denunciante registrados en los reclamos N° 820132 y N° 820127

IDENTIFICACIÓN DEL CONSUMIDOR RECLAMANTE:	
Nombre:	MONRROY LOPEZ, MIGUEL ANGEL
Documento:	DN [REDACTED]
Domicilio:	[REDACTED]
Localidad:	BARRANCO
Código Postal:	LIMA 04
Teléfono:	Teléfono de Campaña 1 9 [REDACTED] 153
Email:	MIGUEL [REDACTED]@HOTMAIL.COM

101. En virtud de lo antes mencionado, corresponde desestimar este alegato de la parte denunciante.
102. En atención a todo lo expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el presunto débito indebido de una (1) operación en la cuenta de ahorros soles N° 008-***-***-760 del denunciante, pues quedó acreditada la correcta autorización de la operación de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Ciberseguridad, además se determinó la ruptura de nexo causal por imprudencia del consumidor al omitir todas las recomendaciones de seguridad y brindar

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2871-2025/PS2
(Nulidad)**

información confidencial a un tercero. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante:

Fecha	Detalle	Importe S/
19/08/2025	TRANSF. INMED	11 600,00

RESUELVE

PRIMERO: Rectificar el error material incurrido en la Resolución N° 1 del 10 de octubre de 2025, de acuerdo con lo indicado en el numeral 8 de la presente resolución.

SEGUNDO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco Interamericano de Finanzas por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto débito indebido de una (1) operación en la cuenta de ahorros soles N° 008-***-***-760 del denunciante, pues quedó acreditada la correcta autorización de la operación de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Ciberseguridad, además se determinó la ruptura del nexo causal por imprudencia del consumidor al omitir todas las recomendaciones de seguridad y brindar información confidencial a un tercero. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante referidos a que: (i) el día de los hechos recibió una llamada telefónica de terceros que suplantaron la identidad del Banco y lo indujeron a error para efectuar la operación denunciada; (ii) seguidamente, recibió una llamada del teléfono (01) 613 3000 de la referida entidad financiera, a quienes les comunicó que no reconocía las operaciones y solicitó el bloqueo inmediato; (iii) no activó las alertas de seguridad y filtros preventivos, pese a que la operación no correspondía con su comportamiento habitual de consumo y era inusual:

Fecha	Detalle	Importe S/
19/08/2025	TRANSF. INMED	11 600,00

TERCERO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación¹⁸, caso contrario la resolución quedará consentida¹⁹.

CUARTO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI²⁰, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos

¹⁸ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 32.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

¹⁹ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS**

Artículo 212.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

²⁰ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 34.- Fin de Procedimiento



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 2871-2025/PS2
(Nulidad)

Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO

Jefa

**Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2**

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.